

1509288-24.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... das elementares dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes contra três vítimas, inexistindo dúvida quanto à autoria dos réus WELLINGTON e VANDERLEI. Também deve ser reconhecido o crime de falsa identidade praticado pelo réu ALEX. A materialidade do delito de roubo vem consubstanciada no auto de exibição, apreensão e entrega de págs.39/40.

Quanto à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1509288-24.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509288-24.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2107536/2022 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 24417913 - 69º

D.P. TEOTONIO VILELA, 2107536 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON MARQUES DOS SANTOS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte

Vistos.

VANDERLEI JOSÉ DA SILVA, WELLINGTON MARQUES DOS SANTOS e DANIEL GOMES FERREIRA, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 70 (vítimas Raimundo, Lucas e Laelson), todos do Código Penal E ALEX MIZUEL DE FIGUEIREDO, qualificado nos

autos, foi denunciado e processado como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 70 (vítimas Raimundo, Lucas e Laelson) e artigo 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque no dia 20 de abril de 2022, por volta das 02:35 Horas, defronte ao Shopping Golden Square, situado na Av. Kennedy, 700 - Jardim do Mar, na Cidade e Comarca de São Bernardo do Campo-SP, previamente ajustados, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, entre si, subtraíram, em proveito comum, mediante uma só ação e mediante violência física e grave ameaça de morte, exercida com simulação de emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente em 02 (dois) aparelhos celulares, das marcas Samsung e Motorola, e 01 (uma) corrente de prata, em prejuízo das vítimas Raimundo da Silva da Conceição, Lucas de Oliveira da Silva e Laelson da Silva Santos. Consta, ainda, que em data de 20 de abril de 2022, por volta das 02:35 Horas, na Rua Manuel de Avita, 10, São Lucas, na Cidade e Comarca de São Paulo/Capital, ALEX MIZAEI DE FIGUEIREDO, nas dependências do 69º Distrito Policial, atribuiu-se falsa identidade de "Fábio Mizael de Figueiredo", visando obter vantagem em proveito próprio.

Segundo apurado, na data dos fatos, as vítimas encontravam-se na frente do Shopping Golden Square, situado na Av. Kennedy, 700 - Jardim do Mar, na Cidade e Comarca de São Bernardo do Campo-SP, aguardando a chegada do motorista de aplicativo, quando veículo o GM/Meriva se aproximou e os acusados WELLINGTON e ALEX desembarcaram do automóvel, de inopino, anunciando o assalto, simulando estarem armados, com as mãos dentro do bolso da blusa, exigindo seus pertences pessoais e, intimidando a todos com grave ameaça de morte com os dizeres: "perdeu, perdeu, passa a carteira e o celular", enquanto os acusados VANDERLEI e DANIEL permaneceram no interior do veículo, a fim de acobertarem seus comparsas.

Além da grave ameaça de morte empregada, um dos acusados, mediante violência física, arrebatou, com força, o aparelho celular da mão de Laelson e a corrente de prata do pescoço de Lucas, impossibilitando suas defesas, subtraindo também o aparelho celular do indefeso ofendido Raimundo.

Aterrorizadas e temendo por suas vidas, as vítimas não ofertaram qualquer resistência. Consumada a violenta subtração de seus pertences pessoais, com a inversão da posse, os acusados empreenderam imediata fuga no veículo GM/Meriva. A Polícia Militar foi acionada, informada do modelo e emplacamento do carro.

Os policiais militares responsáveis pela ocorrência realizavam patrulhamento de rotina, quando foram acionados, via COPOM, sobre veículo GM/MERIVA MAXX, de placas EUH-2G06, ocupados por meliantes que estavam cometendo roubos pela região da São Caetano.

Em diligência pelas imediações, os milicianos visualizaram o acusado DANIEL na condução do veículo ora em questão e seus comparsas no banco de passageiro, os acusados WELLINGTON, VANDERLEI e ALEX (quem se identificou como sendo Fábio Mizael de Figueiredo), decidindo pela abordagem para verificação.

Procedeu-se à devida abordagem policial e, em revista pessoal, fora localizado, em poder de WELLINGTON, mais precisamente em seu pescoço, a corrente de prata violentamente subtraída do ofendido Lucas. Em poder de VANDERLEI, em suas vestes, um dos aparelhos celulares subtraídos das vítimas.

Em vistoria veicular, fora localizado, em cima do banco, outro aparelho celular subtraído das vítimas.

De forma espontânea, informalmente, DANIEL afirmou que haviam acabado de subtrair os aparelhos celulares, bem como a corrente de prata. Foi dada voz de prisão em flagrante delito.

No Distrito Policial, ALEX informou seus dados qualificativos falsos com propósito de ludibriar a digna Autoridade Policial, identificando-se como "Fábio Mizael de Figueiredo". No entanto, por meio de sua legitimação fora identificado corretamente como sendo ALEX MIZAEI DE FIGUEIREDO.

Em interrogatório formal, perante a digna Autoridade Policial, os acusados quedaram-se silentes (págs. 25/28).

Em sede policial, os ofendidos reconheceram os objetos subtraídos como sendo de sua

propriedade, bem como aos acusados WELLINGTON e ALEX como sendo, sem sombra de dúvidas, dois dos autores do roubo de que foram vítimas.

Acompanhada por inquérito policial (págs. 06/147), a denúncia foi recebida às págs.212/216. Regularmente citados (págs.249, 251, 253 e 255), os réus apresentaram resposta à acusação a pág.279. Não presentes as hipóteses de absolvição sumária (págs.280/281), em instrução foram ouvidas as vítimas e uma testemunha comum, interrogando-se o réu. Foi homologada a desistência da oitiva da testemunha César Eduardo Ferreira Filho.

Em debates, a acusação requer a condenação dos acusados nos termos da denúncia, com elevação da reprimenda e fixação de regime inicial fechado. A defesa requer a absolvição por negativa de autoria ou, ainda, por insuficiência probatória.

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO:

A pretensão acusatória merece parcial acolhida, pois a prova dos autos demonstra com clareza a confluência das elementares dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes contra três vítimas, inexistindo dúvida quanto à autoria dos réus WELLINGTON e VANDERLEI.

Também deve ser reconhecido o crime de falsa identidade praticado pelo réu ALEX. A materialidade do delito de roubo vem consubstanciada no auto de exibição, apreensão e entrega de págs.39/40.

Quanto à autoria, após a opção pelo silêncio na fase policial (págs.25/28), em Juízo os acusados ofertaram idêntica versão:

Era aniversário do réu Daniel. Daniel, Vanderlei e Wellington comemoravam na 'Casa do Norte', São Mateus/Capital, quando, em dado momento, Vanderlei e Wellington pediram o veículo GM/Meriva a Daniel, alegando que buscariam dinheiro na casa de Wellington para comprar bebida e droga. Daniel o emprestou e ficou no estabelecimento comercial.

Após comprar e consumir droga e bebida, Wellington, que estava havia pouco tempo em livramento condicional e conduzia o carro, decidiu passar na casa da ex-namorada. O imóvel estava fechado. Quando retornavam pela Avenida Kennedy, onde fica o Shopping Golden Square, nesta cidade de São Bernardo do Campo, Vanderlei pediu que parasse o veículo.

Desceram do carro (Wellington admitiu que, notando o dolo de roubo do colega, aderiu à conduta criminosa) e se aproximaram das três vítimas, intimidando-as e subtraindo bens de cada uma delas. Negaram agressão física ou simulação de emprego de arma (circunstâncias relatadas pelas vítimas nas duas fases da persecução penal). Wellington admitiu ter dito 'perdeu'.

Na posse dos bens, retornaram ao veículo. Wellington assumiu novamente a direção e, Vanderlei, entrou no banco traseiro. Deixaram o local.

Ficaram em poder dos aparelhos celulares subtraídos (embora tenham negado a subtração da corrente de prata que estava no pescoço de Wellington no momento da abordagem policial, afirmando que o bem a ele pertencia, a vítima Lucas confirmou que o objeto lhe pertencia, reconhecendo e o recuperando na Delegacia de Polícia). Retornaram à 'Casa do Norte', onde apanharam o réu Daniel, que estava muito embriagado e não tinha condições de conduzir o próprio automóvel. Alex, que nesse momento acompanhava Daniel no estabelecimento comercial, pegou carona no carro. Poucos minutos depois, ainda perto do bar, sem que parassem em qualquer lugar, quando levavam Daniel para a casa dele, foram abordados pelos policiais militares, presos e encaminhados à Delegacia de Polícia.

Os réus WELLINGTON e VANDERLEI confessaram a autoria do roubo na presença de Magistrada e sob o pálio das garantias constitucionais.

Sem margem para divagações doutrinárias ou hermenêuticas, constitui a confissão elemento seguríssimo de prova. Apenas incomum circunstância, aqui não encontrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa.

Nesse sentido:

"Tem se entendido que a confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto e serve como base à condenação, ainda que se constitua no único elemento incriminador, pois só perderá sua força se

desmentida por veemente prova em contrário, como na hipótese de auto-acusação falsa" (RT 625/338).

Representa, pois, dado relevantíssimo na formação da convicção, máxime se valorizado seu poder de convencimento pelo restante da prova colhida tal como se verifica no presente caso, nada existindo no sentido de infirmá-la ou de fragilizá-la.

A confissão de WELLINGTON e VANDERLEI vem corroborada, sob o crivo do contraditório, pelas declarações das vítimas Raimundo, Lucas e Laelson, que narraram os lances do crime praticado por ao menos três indivíduos, mediante grave ameaça exercida mediante simulação de arma de fogo e violência física, espancando dúvida acerca da autoria de tais agentes:

Saíram do trabalho e aguardavam transporte na frente do Shopping Golden Square, situado na Av. Kennedy, nesta Comarca de São Bernardo do Campo. Havia outros trabalhadores no local. Por eles passou um automóvel de cor preta, que parou na frente do estacionamento do shopping, a alguns metros de distância. Foram, então, surpreendidos pelos réus WELLINGTON e VANDERLEI, que anunciaram o roubo, ordenando que não reagissem. Agiam como se estivessem armados, com a mão na cintura, o que impediu a resistência dos ofendidos.

Um deles se aproximou da vítima Raimundo e chutou-lhe ao notar resistência na entrega do aparelho celular, que caiu no chão e foi subtraído. Lucas também foi agredido com uma 'mãozada' no pescoço. O roubador arrancou-lhe com força a corrente de prata que usava, subtraindo a mochila contendo pertences, tais como fone de ouvido e carregador de aparelho celular. O outro roubador subtraiu o aparelho celular da vítima Laelson.

Wellington era o roubador mais agressivo.

Na posse dos bens, os roubadores correram para o GM/Meriva de cor preta, ingressando no banco traseiro do passageiro, cada um de um lado. No carro terceiro roubador aguardava os comparsas, dando-lhes pronta fuga.

A vítima Lucas anotou parte da placa do veículo e recebeu auxílio de populares que estavam no local e presenciaram o crime, os quais lhe repassaram o restante dos dados para identificação do sinal do veículo automotor. Placa, modelo e cor do automóvel usado no crime foram imediatamente comunicados à Polícia Militar. Aproximadamente cinte minutos depois, receberam a notícia acerca da recuperação dos bens e se dirigiram à Delegacia de Polícia indicada, onde reconheceram dois roubadores, dentre os quatro acusados apresentados.

Populares indicaram que havia quarto elemento dentro do carro, ao lado do condutor, mas não visualizaram tais pessoas. A vítima Lucas informou que os vidros estavam totalmente fechados e tinham insulfilm.

Lucas acrescentou não ter recuperado parte dos bens subtraídos (mochila e material de trabalho).

Em Juízo, individualizando a conduta dos acusados, as vítimas Raimundo, Lucas e Laelson apontaram WELLINGTON como um dos autores do roubo. Raimundo e Lucas também reconheceram o segundo roubador, apontando o réu VANDERLEI. O ofendido Laelson afirmou que ficou de 'cabeça baixa' e não conseguiu bem visualizar o segundo roubador.

Os positivos reconhecimentos efetuados em Juízo corroboram justamente a confissão judicial dos réus WELLINGTON e VANDERLEI. Cumpre destacar que Laelson não afastou a participação do réu Vanderlei. Afirmou apenas ter melhor visualizado o rosto do acusado Wellington, permanecendo de 'cabeça baixa' em relação ao segundo roubador que participou da abordagem, conforme ordenado durante a ação criminoso.

As vítimas foram firmes e não demonstraram dúvida ao realizar o positivo reconhecimento dos réus WELLINGTON e VANDERLEI em Juízo.

Não se olvida que, na fase policial, constou positivo reconhecimento do réu Alex. Ocorre que, em Juízo, com calma e tempo necessário para elucidação do crime e autoria, as vítimas bem explicaram a dinâmica dos fatos, individualizando a conduta dos réus WELLINGTON e VANDERLEI sem contradições relevantes neste aspecto, de modo que ficou evidente a confusão de nomes pela Autoridade que lavrou o auto de prisão em flagrante, o que não é incomum diante do número de ocorrências que assolam a

Polícia Civil, muitas vezes durante a madrugada, tal como ocorreu na espécie. Destaca-se que, durante a formalização do reconhecimento pessoal e exibição dos acusados a cada vítima, as placas numéricas ostentadas pelos agentes foram trocadas, garantindo, assim, a real apuração da autoria (cf. identificado no termo de audiência de págs.324/329 e na gravação que o acompanha nos autos, a pág.330). Não se olvide que nos crimes contra o patrimônio, dentre eles o de roubo, as declarações das vítimas, quando firmes e harmônicas, têm grande valor probatório. Se de um lado o acusado tem razões óbvias para minimizar ou mesmo se eximir da responsabilidade criminal, por outro o ofendido não tem motivos para prejudicar inocentes, a não ser que se apresente prova concreta de sua suspeição, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Confira-se:

[...] “Segundo entendimento reiterado neste Tribunal Superior, nos crimes contra o patrimônio perpetrados na clandestinidade, sem a presença sensorial de terceiros, as declarações da vítima como espécie inculpada no art. 201 do Código de Processo Penal e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado -, quando ulteriormente ratificadas em juízo e corroboradas, a exemplo, pela oitiva da autoridade policial, que, in casu, confirmou ter a vítima reconhecido o Agente como sendo o autor do delito de estelionato, gozam de destacado valor probatório, sobretudo quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosas, o que se harmoniza ao caso em apreço”. [...] (STJ, AgRg no AREsp 1383364/DF, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/04/2019).

As palavras da vítima foram corroboradas não apenas pela confissão judicial dos acusados WELLINGTON e VANDERLEI, mas também no depoimento do policial militar Moyses Simões dos Santos, que informou os passos da diligência encetada na data dos fatos:

O roubo foi noticiado via COPOM, informando-se os dados do veículo usado no delito. Em diligências, localizaram o carro (na Capital, cf. B.O às págs.07/13), ocupado pelos quatro acusados. Os bens subtraídos foram recuperados em poder dos roubadores e no veículo. Os agentes foram encaminhados à Delegacia de Polícia.

O policial não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, constituindo sólido esteio para o édito condenatório (STF - HC 73.518/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO DJU 18.10.1996 p. 39.846).

Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de investigação, repressão ao crime e garantia da segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas.

Não se pode recusar eficácia probante aos testigos da testemunha que, como outro qualquer, constituem importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à mingua e circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

Configurada a causa de aumento de pena prevista no inciso II do §2º do Código Penal.

A comparsaria entre os réus WELLINGTON e VANDERLEI ficou provada pelo modo como os agentes atuaram, em conjunto e com plena aderência de vontades. A par da divisão de tarefas relatada pelas vítimas e confessada pelos agentes, cada qual fez sua a ação do outro, sem oposição de qualquer obstáculo.

O delito de roubo consumou-se.

Este Juízo adota o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que o momento da consumação do roubo é aquele em que se efetiva a subtração com emprego de violência ou grave ameaça, invertendo-se a posse, justamente o que se viu patenteado na hipótese dos autos.

A propósito: “O roubo se consuma no instante em que o ladrão se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave ameaça ou violência. Não é preciso que ele saia da esfera de vigilância do antigo possuidor, mas, ao contrário, basta que

cesse a clandestinidade ou a violência, para que o poder de fato sobre a coisa se transforme de detenção em posse, ainda que seja possível ao antigo possuidor retomá-lo pela violência, por si só ou por terceiro, em virtude de perseguição imediata. Aliás, a fuga com a coisa em seu poder traduz inequivocamente a existência de posse.

E a perseguição – não fosse a legitimidade do esforço imediato – seria ato de turbação (ameaça) à posse do ladrão” (Rel. Min. MOREIRA ALVES – RT 677/428).

Visando uniformizar o entendimento acima exposto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a recente Súmula nº 582, com o seguinte teor:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Os réus subtraíram os pertences das vítimas e deixaram o local, tomando rumo ignorado. Retiraram os bens da esfera de disponibilidade de cada ofendido. Houve inversão da detenção em posse.

Finalmente, ficou provado que os réus WELLINGTON e VANDERLEI, mediante única ação, atingiram, cientes de tal fato (conforme dinâmica relatada pelas vítimas e pelos próprios acusados em Juízo), dolosamente, o patrimônio de três vítimas diferentes (aparelhos celulares pertencentes às vítimas Laelson e Raimundo e uma corrente de prata, além de mochila com pertences, de propriedade da vítima Lucas. Cada bem estava na posse de seu respectivo proprietário quando foi subtraído).

Portanto, incide a regra do concurso formal de crimes, prevista no artigo 70, caput, do Código Penal, com relação ao crime de roubo.

É a posição pacífica de nossos Tribunais:

“Roubos praticados contra vítimas diferentes, no mesmo contexto fático, mediante uma única ação desdobrada em vários atos, constituem concurso formal de crimes e não crime único” (TJSP-Ver.-Rel. Bittencourt Rodrigues j.19.08.1997 RT750/606).

“Concurso formal de delitos Se, durante uma investida de um trio de roubadores, duas vítimas foram imobilizadas sob grave ameaça a mão armada e, por isso, tiveram os respectivos patrimônios desfalcados, houve concurso formal de delitos e não crime único” (TACRIM-SP-AC-Rel. Haroldo Luz JUTACRIM 99/76).

O quadro probatório contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito de roubo pelos acusados WELLINGTON e VANDERLEI.

Não se olvida que, para justificar a conduta, os réus WELLINGTON e VANDERLEI declararam-se usuários de droga e álcool.

Disseram que estavam sob o efeito de tais substâncias.

Ainda que adotada como verdadeira (não há prova), a premissa não tem o condão de afastar a culpabilidade dos réus.

Em Juízo, WELLINGTON e VANDERLEI não apresentaram indicativo apto a revelar comprometimento de capacidade cognitiva em razão do uso de substância entorpecente ou álcool. Pelo contrário, revelaram-se lúcidos e eloquentes, relatando a versão dos fatos de forma concatenada e segura.

Presos desde 20 de abril p.p, os réus declararam que não mais consumiram droga ou álcool e afastaram alteração comportamental ou de saúde típica de quadro de dependência química. Ambos declararam expressamente que não são dependentes químicos, afirmando que, por vontade própria, conseguem não usar tais substâncias. Conforme preceitua o art. 28, inciso II, do Código Penal, a embriaguez, voluntária ou culposa, ausente prova em sentido contrário, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. No referido dispositivo legal, o Estatuto Repressivo adotou a teoria da actio libera in causa, “segundo a qual, considera-se imputável quem se põe em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, seja dolosa ou culposamente, e nessa situação comete o crime”

(TJMG, AC1.0352.03.007518-3/001, Rel. Desª MARIA CELESTE PORTO, DJ 24/2/2007).

Em relação ao delito de roubo, de outra parte, a absolvição dos acusados DANIEL e ALEX é a medida escorreita.

Com efeito, os quatro réus, em versão uníssona, afastaram a participação de DANIEL e ALEX na empreitada criminoso.

Como visto acima, disseram que DANIEL permaneceu na 'Casa do Norte', comemorando o aniversário, quando dali Wellington e Vanderlei saíram, após receber emprestado o carro de DANIEL, com o pretexto de que buscariam dinheiro na casa de Wellington, conhecido próximo do aniversariante. Após praticarem o roubo, sem o conhecimento de DANIEL, Wellington e Vanderlei retornaram ao estabelecimento. Nesse momento, encontraram ALEX, que acompanhava DANIEL na comemoração e solicitou a Wellington e Vanderlei que levassem o aniversariante para casa, pois embriagado não tinha condições de conduzir o próprio carro. ALEX, então, teria tomado carona no GM/Meriva.

Se de um lado as declarações não se revestem de total verossimilhança, de outro as demais provas carreadas aos autos não permitiram esclarecimento confiável acerca da participação dos acusados DANIEL e ALEX no fato em apreço.

Com efeito, as três vítimas afirmaram que, após subtrair os pertences de cada uma delas, os réus VANDERLEI e WELLINGTON ingressaram no veículo GM/Meriva pelas portas traseiras, um de cada delito. Não há dúvida de que havia terceiro roubador na condução do automóvel, aguardando-os para fuga, tanto que rapidamente deixou o local assim que os comparsas entraram no carro.

Todavia, as vítimas NÃO visualizaram o rosto do condutor e tampouco se havia mais alguém, além dele, dentro do carro, aguardando VANDERLEI e WELLINGTON para fuga. Populares teriam dito aos ofendidos que havia quarto roubador dentro do carro, mas tal circunstância não ficou demonstrada nos autos por adminículo de prova. A vítima Lucas, inclusive, acrescentou que os vidros das janelas estavam 'totalmente' fechados e tinham insulfilme instalado, escuro, o que impossibilitaria a certeza sobre a existência do quarto elemento dentro do automóvel.

Ao cabo da instrução, portanto, persiste dúvida no espírito do julgador quanto à autoria de DANIEL e ALEX.

Isto porque, em suma, DANIEL e ALEX não foram reconhecidos pelas vítimas em Juízo e não portavam bens subtraídos de qualquer delas quando abordados pelos policiais militares (apenas Vanderlei e Wellington), inexistindo certeza, inclusive, sobre o número de roubadores que aguardava os autores da subtração dentro do GM/Meriva (e se é certo que havia terceiro agente na condução do carro durante a ação criminosa, a prova dos autos não permitiu aferir se seria Daniel, Alex ou ainda um terceiro desconhecido).

Evidentemente, o fato de ocuparem o veículo usado no crime, pouco tempo depois da ação criminosa, onde estavam os dois roubadores (Wellington e Vanderlei) reconhecidos pelas vítimas, bem como parte dos pertences subtraídos, traz FORTES indícios de autoria.

Todavia, sobre este específico ponto, cabe destacar que a abordagem dos ocupantes do veículo GM/Meriva usado no crime ocorreu na Capital (cf. B.O de págs.07/13) e não nas imediações do local do crime de roubo, quase vinte minutos depois de noticiado o fato à Polícia Militar (cf. informado pela vítima Lucas em Juízo). Desse modo, embora não de todo convincente, não há como afastar cabalmente a versão defensiva de que, após roubo e sem a ciência dos demais sobre a ação criminosa, Wellington e Vanderlei retornaram ao estabelecimento comercial onde bebiam Daniel e Alex, que somente neste momento e sem demora teriam ingressado no carro para finalidade diversa.

Perfilha-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que os indícios autorizam a condenação se houver o concurso das condições seguintes:

- a) que os elementos materiais do crime estejam plenamente provados;
- b) que, em recíproco apoio por prova inequívoca e concludente, incriminem o acusado, importando a exclusão de qualquer hipótese favorável a este (RT 169/76), o que não ocorre plenamente na hipótese dos autos.

Ainda que plausível, em tese, a versão dada pela acusação aos fatos, deve prevalecer a presunção de inocência que milita em favor do réu porque o Estado não provou, estreme de dúvida, a participação dos acusados DANIEL e ALEX no fato que lhe é imputado na denúncia. Nessa quadra, a absolvição por insuficiência probatória é de rigor.

Finalmente, embora absolvido da prática do crime de roubo, a condenação do réu ALEX é a solução acertada no tocante ao delito de falsa identidade.

O acusado admitiu em Juízo que se atribuiu falsa identidade com o intuito de não ser preso, pois era procurado pela Justiça após evasão de estabelecimento prisional onde cumpria pena anterior por delito de roubo. Para tanto, forneceu aos policiais militares o nome de seu irmão - "Fábio Mizael de Figueiredo".

Na execução criminal nº 0002950-11.2017.8.26.006, referente à unificação de penas definitivas de crimes de roubo e furto, depreende-se que foi deferida progressão ao regime semiaberto em favor do acusado em 10/03/2021). Em 20/09/2021 foi constatada a sua evasão, o que ensejou decisão para regressão de regime e expedição de mandado de prisão (pág.12).

O meio empregado tanto era apto a ludibriar os agentes da lei, que os policiais, induzidos em erro, somente após realizada a legitimação do acusado descobriram o artifício utilizado. Assim, tanto o meio quanto o objeto eram capazes e tinham propriedade para a consumação, afastando-se a argumentação de que o crime seria impossível.

Portanto, a dinâmica delitiva, tal como relatada na denúncia e provada na instrução penal, se enquadra perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 307 do Código Penal.

Neste sentido, inclusive, a prova oral.

Consigne-se, ainda, que ressaltados entendimentos diversos, a declaração de falsa identidade aos agentes da lei realmente configura o crime previsto no artigo 307 do Código Penal; do contrário, toda e qualquer ação de réus visando evitar responsabilização criminal (e possível prisão) estaria legitimada, de modo que esta atitude não pode ser aceita como simples manifestação de autodefesa (na qual se inseriria a tese defensiva da não obrigação de fazer prova contra si).

O STJ pacificou o tema em questão quanto à alegação de se tratar de direito de defesa, o que pode ser visto na Súmula nº 522.

E nesse sentido: "FALSA IDENTIDADE - AUTODEFESA - RECONHECIMENTO - Impossibilidade.

A atribuição de falsa identidade com vistas à ocultação de maus antecedentes não pode ser entendida como autodefesa, configurando o crime previsto no art. 307 do Código Penal. Recurso não provido" (Apelação Criminal nº 9000067-60.2011.8.26.0506, Rel. Des. J. Martins, 15ª Câmara de Direito Criminal, julgada em 10/05/2012).

Dessarte, os réus VANDERLEI e WELLINGTON (CP, art.157) e ALEX (CP, art.307) realizaram condutas típicas, antijurídicas e, presente a culpabilidade, impõem-se-lhes a condenação e a pena, que passo a dosar, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são totalmente favoráveis aos réus.

ALEX ostenta condenações anteriores e irrecorríveis por crimes de roubo e furto (autos nº 0014985-44.2017 - 3ª Vara Criminal de Santo André. Trânsito em julgado em 04/02/2015. E autos nº 1501092-29.2019 - 2ª Vara Criminal de São Caetano do Sul. A sentença transitou em julgado em 02/09/2019. Em relação a tal condenação, o acusado evadiu-se de estabelecimento prisional quando cumpria pena em regime semiaberto, após deferida progressão, sendo que pendia mandado de prisão em seu desfavor quando foi abordado em razão dos fatos apurados nestes autos, cf. págs.12, certidão criminal de págs.76/79).

WELLINGTON ostenta diversas condenações anteriores e irrecorríveis por crimes patrimoniais (autos nº 0022753-94.2007 - 3ª Vara Criminal de Santo André - crime de roubo. Trânsito em julgado em 15/04/2009. Indulto concedido em 2010; autos nº 0027748-24.2005 - 2ª Vara Criminal de Santo André - crime de furto. A sentença transitou em julgado em 23/03/2006. Recebeu indulto em 2010; autos nº 0042528-90.2010 - 3ª Vara Criminal de Santo André - crime de roubo. Trânsito em julgado em julgado em 2012. Cumpria pena em livramento condicional, concedido em 2022; autos nº 0022753-94.2007 - 3ª Vara Criminal de Santo André - crime de roubo. A sentença transitou em julgado em 15/04/2009. Indulto em 2010; autos nº 0002169-44.2005 - 3ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo - crime de furto. Trânsito em julgado em 2006 e autos nº 0035518-72.2004 - 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo - crime



de furto. A sentença transitou em julgado em 2009, cf. certidão criminal às págs.85/90).

VANDERLEI ostenta condenação anterior e irrecorrível pela prática de furto (autos nº 1500006-64.2020 - 1ª Vara Criminal de São Caetano do Sul. A sentença transitou em julgado em 03/11/2021, em cumprimento de pena, cf. certidão criminal às págs.81/84).

Os antecedentes criminais ostentados pelos acusados ALEX, WELLINGTON E VANDERLEI demonstram que fazem da prática de crimes o seu meio de vida, dedicando-se reiteradamente à atividade ilícita. As desfavoráveis condições subjetivas ofertadas pelos acusados não podem ser olvidadas nesta etapa da dosimetria, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena.

Assim, fixo a pena base acima do mínimo legal, elevando-a em 1/6 no tocante aos réus ALEX e VANDERLEI e 1/5 para o réu WELLINGTON, o que perfaz 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, para cada delito de roubo (VANDERLEI); 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, para cada delito de roubo (WELLINGTON) e 03 meses e 15 dias de detenção (ALEX).

A seguir, presente a agravante da reincidência dos acusados ALEX (autos nº 0000115-94.2016 - 3ª Vara Criminal de Santo André - crime de roubo. A sentença transitou em julgado em 13/08/2018. Ainda cumpria pena quando se evadiu do sistema prisional em 2021), WELLINGTON (autos nº 0012209-03.2014 - 3ª Vara Criminal de Santo André - crime de roubo. A sentença transitou em julgado em 26/05/2016. Cumpria livramento condicional concedido em 28/01/2022) e VANDERLEI (autos nº 0000233-51.2017 - 1ª Vara Criminal da Capital - crime de roubo. A sentença transitou em julgado em 28/02/2019. Concedido livramento condicional em 15/01/2021) e a atenuante da confissão espontânea (CP, art.65, III, "d"), operando-se a compensação. Fica mantida a pena fixada na primeira etapa.

Há orientação do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos sobre o assunto, devendo ser observada pelos Juízes e Tribunais (artigo 927, inciso III, do novo Código de Processo Civil). A tese aprovada na ocasião foi a seguinte: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência" (Tema 585, REsp 1341370/MT, Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, julgado em 10/04/2013).

Ademais, em data recente, estabeleceu-se que a compensação seria integral pelo simples fato de serem ambas igualmente preponderantes: "A Terceira Seção, em 23/05/2012, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, pacificou o entendimento, segundo o qual a atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, deve ser compensada com a agravante da reincidência. Precedentes" (AgRg no REsp 1557243/RN, Min. Rel. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 28/06/2016, v.u.). Na terceira etapa da dosimetria, presente a causa de concurso de agentes nos crimes de roubos, circunstância que evidentemente reduziu a capacidade de resistência das vítimas, intimidando-as e impondo-lhes temor, elevo a pena em 1/3, índice legal mínimo, fixando-as em 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa (Wellington) e 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa (Vanderlei).

Reconhecido o concurso formal crimes (descritos três delitos de roubo - vítimas Raimundo, Lucas e Laelson), elevo a pena de um deles, pois idênticas, em 1/5, fixando-as definitivamente em 07 anos, 08 meses e 04 dias de reclusão e pagamento de 48 dias-multa (CP, art.72) para o acusado WELLINGTON e 07 anos, 05 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 42 dias-multa (CP, art.72) para o réu VANDERLEI. Nesta linha:

"A PENA APLICADA HÁ DE SOFRER MAJORAÇÃO COM O ACRÉSCIMO DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL PROPORCIONAL AO NÚMERO DE DELITOS, NECESSÁRIA À REPREENSÃO E REPROVAÇÃO PELA EXTENSÃO DOS DANOS DECORRENTES DA CONDUTA APELAÇÃO. (...) - No concurso formal, o número de infrações é que determina o aumento da pena. A existência de duas vítimas autoriza o aumento no mínimo (um sexto), enquanto a presença de sete ou mais o eleva para o máximo, metade" (TJDF 20010510057180APR, Relator EVERARDS MOTA E MATOS, 1ª Turma Criminal, julgado em 13/11/2002, DJ 26/02/2003 p. 65 sem grifos no

original).

Não há causa de diminuição de pena.

O valor de cada dia-multa será calculado no valor unitário mínimo e será atualizado nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (RT 628/338).

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime inicial fechado para o delito apenado com reclusão (roubo – Vanderlei e Wellington), e o regime inicial semiaberto para o delito apenado com detenção (falsa identidade – Alex).

É o que se mostra adequado à consecução das finalidades da sanção penal, considerada a gravidade CONCRETA dos delitos, as circunstâncias nas quais foram praticados os crimes e suas consequências, bem como as desfavoráveis condições subjetivas que os acusados apresentam, que bem demonstram a ousadia e periculosidade dos réus, o que reclama reação severa, proporcional e seguramente eficaz.

Não existe relação automática entre a quantidade de pena reclusiva e o regime prisional, que deve ser determinado com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal.

A prática do delito de roubo, contra três vítimas, por agentes (Vanderlei e Wellington), que ostentam antecedentes criminais, são reincidentes específicos e ainda cumpriam pena definitiva por grave crime patrimonial anterior denota periculosidade acentuada e conduta social avessas aos preceitos que presidem a convivência em comunidade, sujeitando os agentes à modalidade fechada.

ALEX, por sua vez, a par de ostentar condenações anteriores e irrecorríveis por crimes de roubo e furto, era procurado pela Justiça após evasão de estabelecimento prisional (cumpria pena em regime semiaberto, após progressão de regime). Para evitar a prisão, forneceu o nome de seu próprio irmão, conforme declarou em Juízo. Nota-se, portanto, que os acusados ALEX, WELLINGTON E VANDERLEI fazem da prática de crimes o seu meio de vida, dedicando-se reiteradamente à atividade ilícita.

As desfavoráveis condições subjetivas apontam que a fixação do regime mais benéfico ou de qualquer outra benesse (CP, arts.44 e 77), a par de ausentes requisitos objetivos e subjetivos, descaracterizaria a eficácia intimidante da pena, incentivando a reiteração das condutas.

Não se olvida que a Lei nº 12.736/12 incluiu o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, permitindo ao (à) Juiz(iza) o desconto, na sentença, do tempo de prisão provisória, prisão administrativa ou internação no total de pena imposta. Ocorre que referida alteração apenas tem razão de ser quando o regime é fixado unicamente com base no quantum da pena imposta sem a influência de qualquer circunstância como as do artigo 59 do Código Penal ou a reincidência, o que não se vê patenteado no caso em tela.

Ainda que se entenda que o tempo de prisão processual deva ser descontado para a aplicação do artigo 33, §2º, do Código Penal, no caso dos autos o regime foi fixado não em razão do quantum, mas pelas desfavoráveis condições subjetivas apresentadas pelo acusado, que tornam mais reprovável a conduta criminosa, com base no artigo 33, §3º, do Código Penal. Há circunstâncias a influenciarem no regime e que justificam a modalidade mais gravosa.

Acerca do assunto, merece destaque o seguinte julgado emanado do E. TJSP, que já teve a oportunidade de se manifestar sobre a detração:

“É inviável em sede de apelação a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Deve o juízo da execução se manifestar inicialmente a respeito de eventual detração, primeiramente porque não se tem informações, aptas a embasar decisão segura, a respeito da real situação carcerária do recorrente, e principalmente para não violar o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, não convencendo a tese defensiva de revogação tácita da competência do juiz da execução para conhecer da matéria” (TJSP - 5ª Câmara Criminal - Apelação Criminal nº. 3002467-98.2013.8.26.0565 - Rel. Des. Tristão Ribeiro - j. 02.07.2015, v.u.).

Neste cenário, a detração constitui fator a ser considerado para fins de progressão

no Juízo da Execução.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para:

a) declarar o réu WELLINGTON MARQUES DOS SANTOS, qualificado nos autos a pág.75, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II (concurso de agentes), c.c artigo 70, caput, por três vezes, ambos do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 07 anos, 08 meses e 04 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 48 dias-multa (CP, art.72), no valor unitário mínimo;

b) declarar o réu VANDERLEI JOSÉ DA SILVA, qualificado nos autos a pág.73, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II (concurso de agentes), c.c artigo 70, caput, por três vezes, ambos do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 07 anos, 05 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 42 dias-multa (CP, art.72), no valor unitário mínimo;

c) declarar o réu ALEX MIZAELE DE FIGUEIREDO, qualificado nos autos a pág.74, como incurso no artigo 307 do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 03 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. E ABSOLVO-O da prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II (concurso de agentes), c.c artigo 70, caput, por três vezes, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, d) ABSOLVER o réu DANIEL GOMES FERREIRA, qualificado nos autos a pág.72, da prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II (concurso de agentes), c.c artigo 70, caput, por três vezes, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pelas razões expostas alhures.

Os réus WELLINGTON E VANDERLEI responderam ao processo presos, convertidas as prisões em flagrante em preventivas (págs.128/133).

Mantenho as prisões preventivas.

Não se olvida a excepcionalidade da custódia cautelar, destinada à eficácia instrumental do processo, à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal. Na espécie, estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

O fumus commissi delicti vem consubstanciado nas declarações das vítimas (positivo reconhecimento dos agentes), no depoimento do policial militar, na confissão judicial dos acusados e na presente condenação.

O periculum libertatis consubstancia-se na gravidade CONCRETA do delito de roubo praticado pelos acusados (com grave ameaça, violência física e superioridade numérica) e nas suas desfavoráveis condições subjetivas (ostentam antecedentes criminais, são reincidentes específicos e ainda cumpriam pena anterior justamente por crime de roubo quando voltaram a delinquir).

Há maior censurabilidade na conduta dos agentes, que possuem periculosidade apta a demonstrar que as medidas cautelares previstas na legislação processual penal não se mostraram adequadas e suficientes para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Há fortes indícios de que em liberdade reiterarão a ação criminosa.

As medidas cautelares previstas na legislação processual não são suficientes e adequadas às circunstâncias e condições pessoais dos agentes. Não teriam idêntico efeito garantidor, sendo imprescindível para a eficácia da persecução penal a manutenção da prisão preventiva.

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, os réus não poderão apelar em liberdade. Expeça-se o necessário e recomendem-se os réus WELLINGTON e VANDERLEI na prisão onde se encontram recolhidos.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

Em caso de interposição de recurso por qualquer das partes, a prisão preventiva será convertida em execução provisória, nos moldes do Provimento 06/2000 c.c. o art. 470 das NSCGJ, e pelo disposto no art. 8º da Resolução 113/2010 do CNJ.

Inexiste prejuízo aos sentenciados quanto a eventuais benefícios (RHC 111.134/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. STJ, DJe 16/09/2019) e não se cogita constrangimento ilegal com a ratificação do decreto de prisão preventiva, máxime pela satisfação dos pressupostos estampados na legislação de regência.

Considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar nesta sentença, há inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, que encontra previsão no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno de revisão de manutenção da prisão preventiva a partir da presente data.

No tocante ao réu ALEX, embora ostente antecedentes criminais e seja reincidente (ostentando a condição de procurado pela Justiça), nestes autos foi condenado apenas pela prática do crime de falsa identidade, à pena de 03 meses e 15 dias. Absolvido da prática do crime de roubo, verifica-se que a prisão provisória é superior – desde abril de 2022). Nesse passo, não mais subsiste os requisitos da prisão preventiva, diante do cumprimento da pena privativa de liberdade fixada. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO (está preso por outro fato).

Finalmente, o réu DANIEL foi absolvido por insuficiência probatória e, por tal motivo, não mais presentes os requisitos da custódia cautelar. Revogo a prisão preventiva.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

Oportunamente, comunique-se ao Cartório Distribuidor e IIRGD.

Após o trânsito em julgado desta sentença:

a) lance-se o nome dos réus WELLINGTON e VANDERLEI no rol dos culpados e expeçam-se guia definitiva;

b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a condenação dos réus, com sua devida identificação, para cumprimento do disposto no artigo 15, III, da Constituição da República;

c) em relação à pena de multa, observe-se os parágrafos do artigo 479-A e 480, ambos das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, assim como o Provimento CG 05/22, providenciando-se o necessário.

Custas pelos réus, no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei nº 11.608/03, cuja exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 98, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA